ベトナム日本商工会

ベトナム社会主義共和国
独立・自由・幸福

第 31/2017JBAV 号
会社の合併・買収取引に於ける
銀行口座の取扱いについて

ハノイ、2017 年 11 月 6 日

ベトナム国家銀行　外貨管理局殿

まず、ベトナム日本商工会（**JBAV**）は、ベトナム国家銀行外貨管理局から、日越共同イニシアティブ合同委員会第 6 フェーズの各ワーキンググループ（以下「**第 6 フェーズのワーキンググループ**」という）に対し積極的かつ効果的なご支援をいただき、厚くお礼を申し上げます。

2017 年 10 月 25 日に開催された、会社の合併・買収取引における直接投資資本金口座（以下「**DICA**」という）及び間接投資資本金口座（以下「**IICA**」という）に関する、第 6 フェーズのワーキンググループの諸会議における貴局との協議について、まだ不明な点がございますので貴局にご教示をお願い致したく存じます。具体的には、

1. **提言 1**

(1) **2017 年 9 月 26 日に国家銀行により発行された公文書第 7695/NHNN-QLNH 号の第 1.1 項と第 1.2 項の相違点について、非居住者間の取引時において、第 1.1 項は対象企業が DICA を開設した場合で、第 1.2 項は DICA を開設していない（及び開設しなくても良い）場合である、との解釈で正しいでしょうか？**

(2) **第 1.1 項の場合 IICA を開設しなくても良い、との解釈で正しいでしょうか？**

2. **提言 2**

この場合に、DICA を開設しなくても良いと解釈することは正しいでしょうか？（国家資金 100%の国営企業間の資本譲渡に関する支払いが、非居住者とベトナム国居住者の間で行われる時）

いつもご協力いただき誠にありがとうございます。引き続きご協力とご支援をお願い申し上げます。

ベトナム日本商工会の代表
会長

Hiroshi KARASHIMA

宛先：
- 同条;
- ベトナム国家銀行・外貨管理局
- 在ベトナム日本大使館;
- ホーチミン日本商工会;
- ダナン日本商工会;
- *JBAV* 事務所（保管用）